

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
PT. TATA BOLANA UTAMA
SPBU PERTAMINA NOMOR 7490208
tentang
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Nomor : 0353 /U00000/2023-S0

Nomor : 008 /SPK - SPBU / III - 2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-03-2023), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT TATA BOLANA UTAMA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 08, Tanggal 11 Oktober 2021 dibuat dihadapan Notaris Drs. Walinono, SH., M.KN, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-66179.AH.01.01 Tahun 2013, berkedudukan di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **M. Nur Irianto** selaku **Direktur**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nomor 7490208 yang seterusnya disebut **SPBU 7490208** merupakan Badan Hukum didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 08, tanggal 11 Oktober 2021 yang bergerak antara lain dalam bidang usaha Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus.
2. Bahwa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang seterusnya disebut kendaraan Dinas adalah kendaraan yang tercatat sebagai kendaraan operasional **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM bagi Kendaraan Dinas **PIHAK PERTAMA** pada SPBU **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah:

1. Kendaraan Dinas Innova dengan Plat Nomor Kendaraan **DD 1491 NZ**
2. Kendaraan Ambulance Hyundai dengan Plat Nomor Kendaraan **B 1897 SIX**
3. Kendaraan Operasional Avanza dengan Plat Nomor Kendaraan **DD 1292 XAW**

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pelayanan pengisian BBM kendaraan Dinas sesuai dengan standar pelayanan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila dalam memberikan pelayanan pengisian BBM tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pembayaran BBM kendaraan Dinas kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan pengisian BBM kendaraan Dinas dari **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan permintaan pengisian BBM dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan takaran, jenis dan kualitas BBM yang sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 



PASAL 4 **PEMBAYARAN**

1. Perhitungan biaya atas pengisian bahan bakar minyak **PIHAK KEDUA** yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan daftar tarif yang telah disepakati.
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan dokumen tagihan disetiap bulannya pada tanggal 1 (satu) dihari kerja.
3. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran biaya pengisian bahan bakar minyak kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar dari **PIHAK KEDUA**.
4. Tagihan pembayaran atas pembelian BBM yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Pembelian BBM;
 - b. Struk Pembelian BBM.

PASAL 5 **TATA CARA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Kartu Pengisian BBM yang mencantumkan Nomor Plat Kendaraan, Nama Driver, Tanggal Pengisian, Jumlah Liter dan Nilai pengisian BBM.
2. **PIHAK KEDUA** melalui pegawai SPBU mengecek kesesuaian Kartu Pengisian BBM dengan Kendaraannya sebelum pengisian BBM, memberikan paraf setelah pengisian dan memberikan Struk pembelian BBM yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan pengisian BBM ke pada **PIHAK PERTAMA** setiap bulan melalui transfer pada BNI, Nomor Rekening **1299149180** Atas Nama **PT. Tata Bolana Utama**.
4. Apabila terjadi perubahan harga BBM dari Pertamina, maka **PARA PIHAK** siap untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (01-03-2023) sampai dengan tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (29-02-2024).

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 7

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas akan dibuat dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK & JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar.

Untuk Perhatian : 1. Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com
2. Nama : Dwicahyo Ramadhan Priyatna
Jabatan/Bagian : Officer General Affair
No Hp : 089601294640
Email : rsoj.prb@gmail.com

PIHAK KEDUA : PT. TATA BOLANA UTAMA

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 19, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar

Untuk Perhatian : Nama : Hasrul
Jabatan/Bagian : Manager
No. Hp : 082 346 647 461
Email : spbusudiang.08@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 9

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. **PARA PIHAK** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

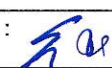
1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 12

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK**sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

PT TATA BOLANA UTAMA



M. Nur Irianto
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

LAMPIRAN
BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
CONTOH KARTU PENGISIAN BBM



Kartu Pengisian BBM

SPBU 7490208

Innova (DD 1491 NZ)

Nama Driver	Tanggal Pengisian	Jumlah Pengisian (Liter)	Nilai Pengisian (Rp)	Paraf	
				Driver	SPBU



Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :



CONTOH KARTU PENGISIAN BBM



Kartu Pengisian BBM
SPBU 7490208

Ambulance Hyundai (B 1897 SIX)

Nama Driver	Tanggal Pengisian	Jumlah Pengisian (Liter)	Nilai Pengisian (Rp)	Paraf	
				Driver	SPBU



Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :



CONTOH KARTU PENGISIAN BBM



Kartu Pengisian BBM

SPBU 7490208

Avanza (DD 1292 XAW)

Nama Driver	Tanggal Pengisian	Jumlah Pengisian (Liter)	Nilai Pengisian (Rp)	Paraf	
				Driver	SPBU



Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :